

1519324-28.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Jane Rute Nalini Anderson

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... a efetiva privação da liberdade, necessária à prática do delito de roubo, tal como configurada na espécie" (cf. AgRg no REsp 1.020.270/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Dje 08/09/2009).

Inviável a desclassificação do delito para sua forma tentada, como pleiteado pela defesa de Júlio César, vez que o roubo se consumou no momento em que os réus, mediante grave ameaça, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) 2136-6223, E-mail: jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1519324-28.2022.8.26.0228

Página nº de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) (11) 2136-6223, E-mail:jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1519324-28.2022.8.26.0228

Página nº de

Vistos.

JEAN BUENO DE LIMA e JULIO CESAR AGUIAR SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, porque no dia 26 de agosto de 2022, por volta das 00h34min, na Rodovia dos Bandeirantes, altura do km 58, nesta cidade e Comarca de Jundiaí, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça

exercida com emprego de arma de fogo e mantendo a vítima José Natanael Ribeiro, sob seu poder, restringindo sua liberdade, o caminhão, Volvo/FH 540 6X4T, placa RFC8A04, e os reboques, SR/Librelato, placas RFM6I13, RFM6I10 e RFM6I11, pertencentes à empresa "Vitran Transportes Ltda."

Narra a peça inicial que, na data dos fatos, os acusados se ajustaram com o fim de praticar roubo de caminhões na Rodovia dos Bandeirantes e, com tal finalidade, dirigiram-se ao "Posto Lago Azul".

No local, os réus avistaram o caminhão da empresa-vítima, que estava estacionado e resolveram interceptar seu condutor, que dormia em seu interior.

Os acusados quebraram o vidro da cabine do veículo e anunciaram o assalto. Em seguida, exigiram que a vítima José deitasse, enquanto um deles assumiu a direção do caminhão, o outro sentou-se no banco do passageiro e passou a vigiar a vítima. Ato contínuo, empreenderam fuga.

Depois de transitarem por cerca de quarenta minutos em poder da vítima, os acusados foram interceptados por policiais militares na Rodovia Anhanguera, uma vez que o caminhão estava sendo conduzido de maneira anormal.

Os réus desobedeceram a ordem de parada, empreendendo fuga sentido Marginal Tietê. Quando já estavam na referida via, o caminhão colidiu contra diversos veículos, ocasião em que Jean e Júlio desembarcaram e pularam de uma ponte, em um rio existente no local.

Posteriormente, com auxílio do helicóptero águia e outras viaturas policiais, os réus foram localizados dentro de um barraco de madeira, no interior da Comunidade Favela do Gato, sendo então presos em flagrante delito.

Os policiais localizaram a vítima no caminhão e informou que os acusados utilizaram um aparelho celular para se comunicar com outros comparsas durante a ação criminosa.

Recebida a denúncia, foram os réus citados e intimados para responderem à acusação.

Apresentada a defesa, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Na instrução ouviram-se a vítima, quatro testemunhas e, em seguida, os réus foram interrogados.

Em debates, o Promotor de Justiça, preliminarmente, observou que os réus foram denunciados como incursos nos artigos 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I e 330, ambos do Código Penal, em concurso material, vez que os mesmos se defendem dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação nela aposta. No mérito, após analisar as provas, pediu a parcial procedência da ação penal, com a condenação dos réus como incursos nos artigos 157, § 2º, incisos II e V e 330, ambos do Código Penal, em concurso material, posto que devidamente comprovadas a autoria e materialidade. Requereu, ainda, a fixação da pena-base acima do patamar legal, tendo em vista as circunstâncias e consequências do delito e a imposição de regime inicial fechado.

A Defesa de Júlio César, em memoriais, arguiu, em preliminar, a nulidade do reconhecimento realizado na fase administrativa, ante a inobservância dos requisitos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pediu a absolvição, sob o fundamento de insuficiência probatória para a condenação. Para tanto, alegou que os depoimentos das testemunhas policiais são duvidosos e contraditórios, motivo pelo qual devem ser recebidos com reserva, tendo em vista o interesse que têm em legitimar sua conduta, não podendo servir para embasar um decreto condenatório. Sustentou, ainda, que a negativa ofertada pelo réu não restou dissociada das demais provas coligidas aos autos e a palavra da vítima deve ser recebida com reserva, ante a ausência de imparcialidade. Sustentou, ainda, que os depoimentos das testemunhas policiais não são aptos a embasar um decreto condenatório. Subsidiariamente, postulou: a desclassificação do delito de roubo para sua forma tentada; fixação da pena-base no patamar mínimo; imposição de regime inicial diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade.

Os Defensores de Jean, em memoriais, bateram-se pela absolvição, alegando ausência probatória para a condenação. Para tanto, sustentaram não ser válido o reconhecimento efetuado pela vítima na fase inquisitiva, porquanto ausentes os requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal. Além disso, tal reconhecimento não foi repetido em Juízo. Salientaram, ainda, que os depoimentos

das testemunhas policiais são contraditórios, especialmente o de Neymisson, não podendo alicerçar uma sentença condenatória. Alegaram, por fim, que a firme negativa de autoria ofertada pelo réu não pode ser desconsiderada como elemento probatório, devendo a dúvida ser resolvida em seu favor.

RELATADO.

DECIDO.

Em relação a preliminar do Promotor de Justiça quanto à capitulação dos crimes, não existe qualquer prejuízo aos réus considerando que todos os fatos estão descritos na denúncia e como salientou o Ministério Público os réus se defendem desses fatos. A nulidade arguida pela defesa de Júlio César, referente à ausência dos requisitos quando do reconhecimento dos acusados se confunde com o mérito e com ele será analisada.

No mérito, a materialidade do delito restou devidamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão da "res furtiva", que foi restituída ao legítimo proprietário, pelo laudo pericial de fls. 296/320 e pelos demais documentos acostados aos autos. Incontroversa, outrossim, a prova de autoria.

Na fase administrativa os réus permaneceram em silêncio.

Em Juízo, Jean negou o cometimento do delito, afirmando que, na data dos fatos, estava na casa de sua namorada e, após ouvir barulho de helicóptero, foi preso. Não estava molhado. Na delegacia tiraram várias fotografias suas e não passou por qualquer reconhecimento.

Júlio César também negou a prática delitiva, dizendo que "não sabia o que estava fazendo na prisão". A vítima o reconheceu pelo vidro da viatura e não houve reconhecimento na delegacia.

Sucedem que tais negativas restaram isoladas no cotejo com os demais elementos de convicção dos autos e não merecem credibilidade.

Afastando as versões ofertadas pelos acusados, José Natanael Ribeiro, vítima, sempre que ouvido, narrou os fatos tais como descritos na peça inicial, descrevendo toda a dinâmica da ação criminosa. Esclareceu que os roubadores invadiram a cabine de seu caminhão após quebrarem o vidro da janela. Em seguida, um dos agentes o obrigou a permanecer deitado na cama, sentando sobre suas pernas, enquanto o outro assumiu a direção do caminhão e rumou em direção a São Paulo, afirmando que pretendia subtrair o cavalo mecânico. Os réus disseram que estavam armados, mas não chegaram a apontar qualquer arma em sua direção. Permaneceu em poder dos roubadores por aproximadamente uma hora. Os acusados estavam sendo seguidos por outro veículo, pois se comunicavam durante todo o tempo com outras pessoas pelo WhatsApp. Os réus foram detidos na marginal Tietê, após empreenderem fuga em alta velocidade e baterem em diversos veículos que trafegavam pelo local, inclusive um caminhão do Corpo de Bombeiros. Os agentes ainda tentaram fugir pulando no rio Tietê, sendo necessária a utilização de um helicóptero Águia da Polícia Militar para auxiliar na captura deles. Essa vítima ainda reconheceu o réu Jean, com certeza, como um dos autores do delito, além de ratificar que, na fase administrativa, não teve qualquer dúvida quanto ao reconhecimento de ambos os acusados.

A testemunha Manoel da Conceição relatou que trafegava com seu veículo pela marginal Tietê quando foi atingido por um caminhão do Corpo de Bombeiros. Após o impacto, foi informado que a colisão ocorreu em razão da fuga dos agentes, que conduziam o caminhão roubado e colidiram contra diversos veículos.

Corroborando a prova de autoria, a testemunha Neymisson Pereira Nunes, policial militar que tomou parte nas diligências, explicou que avistou o caminhão descrito na denúncia trafegando em zigue-zague e, por se tratar de veículo muito longo e que poderia colocar em risco a vida de outras pessoas, deu ordem de parada ao seu condutor, que desobedeceu. Por tal motivo, solicitou apoio de outras guarnições e passou a acompanhar o caminhão. Em determinado ponto da marginal Tietê, os acusados, após colidirem contra vários veículos, tornando a situação extremamente grave, saíram do caminhão e pularam no rio Tietê. Solicitou apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar, sendo os réus presos, molhados, após saírem do interior de um barraco de madeira situado na comunidade Favela do Gato. Esclareceu que os roubadores deixaram um rastro de água, confessaram que o caminhão era produto de crime e que receberiam certa quantia em dinheiro por ele. Também tinha ciência das

características físicas e vestimentas dos agentes, o que ajudou no reconhecimento deles. A vítima foi localizada no interior da cabine do caminhão. Disse, ainda, que a marginal parecia "um cenário de guerra", já que o caminhão conduzido pelos réus estava desgovernado e colidiu contra veículos e "guard rails", o que gerou, inclusive, temor por sua própria vida.

No mesmo teor a palavra de André Luiz da Silva Ferraz, miliciano que também tomou parte nas diligências, o qual acrescentou que permaneceu no local das colisões enquanto Neymisson efetuou a prisão dos réus juntamente com outros policiais.

Há, ainda, o depoimento de Alcides Cassemiro da Silva Filho, policial bombeiro, o qual narrou que os réus, durante a fuga, "jogaram" a carreta contra o caminhão que conduzia e continuaram o percurso.

Embora a defesa alegue que não há prova suficiente para embasar a condenação, razão não lhe assiste. Isto porque os depoimentos e as declarações coerentes e verossimilhantes da vítima e das testemunhas, que não teriam qualquer interesse em incriminar os réus, não deixam qualquer dúvida quanto à autoria.

Cumprе esclarecer, por oportuno, que, conforme a jurisprudência, no campo probatório a palavra da vítima se reveste de grande valor, pois seu interesse é apenas apontar o verdadeiro culpado e descrever como o crime ocorreu, jamais acusar um réu inocente.

Assim decidia o extinto Tribunal de Alçada Criminal: "Nos crimes de roubo a palavra da vítima, quando coerente com as circunstâncias, em que o crime foi perpetrado e o 'modus operandi' utilizado pelo agente, possui preponderância e autoriza a condenação" (RJDTCrim, 26/172).

"Inicialmente não parece razoável que a vítima fosse incriminar inocente, escolhido aleatoriamente, imputando-lhe o grave delito, sem qualquer razão pessoal para o ato. Assim, se o réu não era conhecido da vítima e se não havia qualquer fundamento para que fosse falsamente acusá-lo, não se atina para o motivo que a levasse a agir nesse sentido. Ademais, como é cediço nesse tipo de delito, a palavra da vítima assume papel de indiscutível importância, mormente quando sem interesse em prejudicar o réu. Aliás, a vítima deve ser merecedora de total credibilidade, pois não há evidência que fosse pessoa de comportamento mendaz e não merecesse fé por essa situação. Saliente-se que a vítima, salvo hipóteses excepcionais, não mente para prejudicar um desconhecido" (cf. TJ/SP, Apelação nº 0062857-78.2013.8.26.0050, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Figueiredo Gonçalves, j. de 14/07/2014). Observe, outrossim, que o fato da vítima não ter reconhecido o corréu Júlio César em juízo, não tem o condão de enfraquecer a prova trazida ao bojo dos autos com relação a ele, porquanto aquela o reconheceu na fase policial, pouco tempo após o assalto.

Importante salientar, nesse passo, que o reconhecimento efetuado na polícia, desde que corroborado por outros elementos de convicção, tem grande valor probatório, posto os acontecimentos estarem mais vivos na memória da vítima e testemunhas do que tempos depois, quando instados a reconhecer o agente em juízo. Além do mais, José confirmou o primeiro reconhecimento, isento de dúvida e logo após o fato. Conforme caso julgado da lavra do eminente Desembargador Joaquim de Almeida Braga: "O reconhecimento pessoal feito na Polícia tem grande valor, sobrepondo-se às dúvidas que os reconhecedores apresentam diante de um reconhecimento judicial, realizado anos mais tarde, mesmo porque, à época do inquérito, as imagens do evento estão mais frescas na mente do reconhecedor" (RJDTCrimSP, 9/138).

No mesmo sentido: "A falta de reconhecimento judicial não invalida o processo, pois trata-se de mais uma prova, sendo certo que sua ausência apenas beneficia o acusado na medida em que a autoria não é confirmada pelos lesados" (RJDTCrimSP, 42/272). Não há falar, assim, em nulidade do reconhecimento efetuado pela vítima na fase policial, em razão da inobservância dos requisitos exigidos pelo artigo 226 do Código de Processo Penal.

A circunstância de a pessoa que se pretende reconhecer não ser colocada junta a outras, que com ela tiverem qualquer semelhança, não é reputada essencial, embora aconselhável. Aliás, o próprio texto legal contém a expressão "se possível" (Cód. Proc. Pen., art. 226, inc. II).

E, em Juízo, o reconhecimento de Jean foi realizado, conforme se vê do termo de

audiência.

Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "(...) 1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei. Precedentes. 2. O Tribunal estadual consignou que o conjunto probatório dos autos, notadamente os depoimentos das vítimas e das testemunhas ouvidas em juízo, não deixa dúvida de que foi o ora agravante o autor do delito, e que a tese de negativa de autoria se encontra totalmente divorciada das provas colhidas nos autos; entender de forma diversa, tal como pretendido, demandaria o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável, assim, a aplicação da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp 1054280/PE, 6ª Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, j. em 06/06/2017).

Importante salientar que as testemunhas policiais prestaram depoimentos coerentes e verossimilhantes, não havendo, pois como desconsiderar o valor de suas palavras. Ademais, os depoimentos das autoridades policiais e seus agentes não podem ser desprezados somente porque eles são funcionários incumbidos da segurança pública (CF, art. 144), especialmente quando os termos das inquirições revelam que são pessoas idôneas e insuspeitas.

Nesse sentido julgados do Superior Tribunal de Justiça, "Esta Corte sedimentou entendimento de que os depoimentos de policiais não impedem a formação do convencimento judicial desde que respeitado o contraditório, não configurando o seu emprego eiva processual (Precedentes)" (HC nº 241.728/SP, rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 14/03/2013).

"É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso." (HC 393.516/MG, 5ª Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/06/2017). (grifei

E mais, "A tese da insuficiência testemunhal quando emane de agentes de Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma, para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de, coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão." (RJTJESP 136/477).

Em relação à eventuais contradições dos depoimentos das vítimas e testemunhas, imperioso o clássico Borges da Rosa: "Como dizem BINET, STERN, VARENDONCK, GORPHE, BANCELS e outros, os erros são elementos constantes na prova testemunhal; a testemunha não sujeita a erros não existe, porque o depoimento, o testemunho, é uma reprodução pessoal e lacunar da realidade. As divergências e contradições entre os depoimentos de duas ou mais testemunhas são, portanto, naturais; o que não é natural é a conformidade dos mesmos, que faz supor a identidade de inspiração, o concerto prévio, o eumdem premeditatum sermonem, de que fala FRAMARINO MALATESTA, na sua Lógica das Provas" (v. Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª ed., RT, 1982, pág. 322).

Importa observar que a defesa dos réus não logrou demonstrar qualquer suspeita verossímil sobre a palavra das testemunhas policiais, as quais estão em consonância com o contexto probatório.

Ademais, não há qualquer elemento que corrobore as versões ofertadas pelos acusados, ao contrário, as provas carreadas aos autos demonstram serem eles os autores do roubo. Dessa forma, rechaçar as declarações da vítima e depoimentos das testemunhas, como quer a defesa, seria fechar os olhos ao óbvio, em total desprezo à verdade real e ao bom senso, que emanam, sem qualquer dúvida, dos autos.

E, na avaliação da prova testemunhal, o julgador "deve examinar o conteúdo do depoimento como um todo, fazendo observações sobre: coerência ou incoerência,

verossimilhança ou possibilidade de imaginação, inclusão de detalhes ou sua falta, concordância com elementos secundários do fato ou não, pré-estudo ou espontaneidade, etc." (cf. Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, Da Prova no Processo Penal, 3ª ed., Saraiva, 1994, XIV, 10, pág. 130).

Releva notar, por oportuno, que não se pode negar a validade da prova indiciária, também chamada circunstancial, que tem o mesmo valor da direta, já que é reconhecida pelo sistema do livre convencimento, adotado pelo Código de Processo Penal.

Por outro lado, o juiz não pode desprezar as presunções ou regras de experiência comum (JSTF, 182/356; RT, 823/506).

Nossa lei admite a prova indiciária (Código Processo Penal, artigos 157 e 239), sobre a qual diz o festejado José Frederico Marques: "Pelos indícios ou pela prova direta chega-se, de igual modo, à declaração e afirmativa da existência de um fato ou acontecimento histórico relevante para a ordem jurídico-penal. O que os distingue fundamentalmente é o modo ou forma de revelarem esse fato ou acontecimento: enquanto na prova histórica há a revelação direta do factum probandum, nos indícios essa representação é indireta e só adquire corpo através de construção lógico-crítica" (Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., atualizada, Bookseller, 1997, vol. II, § 95, nº 524, pág. 345).

Provas, portanto, a autoria e a materialidade.

Devidamente, demonstradas as causas de aumento de pena do concurso de agentes e da restrição de liberdade da vítima, sendo caso de afastamento da qualificadora do emprego de arma mencionada na denúncia, como bem requereu o Promotor de Justiça, tendo em vista a prova oral coligida aos autos.

Realmente, restou comprovado nos autos que os réus estavam juntos na ocasião, um aderindo à ação do outro.

Aliás, nem mesmo há necessidade da prova do ajuste prévio, identificação e prisão de todos os coautores para o reconhecimento da referida qualificadora, tendo em vista a teoria unitária adotada pelo Código Penal.

Já no tocante à qualificadora da restrição da liberdade da vítima, não há dúvida que o sequestro foi cometido para garantir a execução do roubo, fazendo incidir a causa especial de aumento de pena relativa ao agente que mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade, como sustenta Damásio E. de Jesus (cf. Código Penal Anotado, 7ª ed., Saraiva, 1997, págs. 527-8).

Assim vem decidindo o colendo Superior Tribunal de Justiça, "A causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do CPB demanda, tão-somente, para sua incidência, a restrição da liberdade da vítima, que, uma vez caracterizada, autoriza a exasperação da reprimenda de um terço até a metade. Não é feita qualquer menção ao lapso temporal necessário de tal restrição, bastando, para fins de subsunção ao tipo circunstanciado, a efetiva privação da liberdade, necessária à prática do delito de roubo, tal como configurada na espécie" (cf. AgRg no REsp 1.020.270/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Dje 08/09/2009).

Inviável a desclassificação do delito para sua forma tentada, como pleiteado pela defesa de Júlio César, vez que o roubo se consumou no momento em que os réus, mediante grave ameaça, apossaram-se do bem e deixaram o local, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Nesse sentido julgado do Superior Tribunal de Justiça, "(...) 2. Do mesmo modo, não há como atender ao pleito de reconhecimento da forma tentada, porquanto esta Corte adotou a Teoria da Amotio ou Aprehensio, que se satisfaz com a inversão da posse, ainda que esta não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. (...) 4. Agravo regimental desprovido". (AgRg no HC nº 601.323/SP, 5ª Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Dje de 31/5/2021).

De tal entendimento não dissente o Pretório Excelso, "(...) 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal, para balizar o debate sobre a consumação do crime de roubo, adotam a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual se considera consumado o mencionado delito no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima"

(AgRg no REsp nº 1214179/SP, 5ª Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 03/04/2012). Aliás o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 582 que dispõe: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada".

Configurado, por fim, o delito previsto no artigo 330 do Código Penal, vez que os réus desobedeceram ordem legal emanada dos policiais militares, que, de acordo com a prova oral, deram ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, mas os acusados empreenderam fuga em alta velocidade, vindo a ser detidos posteriormente, após perseguição.

A esse respeito: "(...) 1. Réu que desobedece à ordem legal de funcionário público no exercício de suas funções, fugindo, uma vez que recebera ordem de revista. 2- Validade do depoimento de policial militar como fundamento para a condenação porque, até prova em contrário, é pessoa idônea, uma vez compromissada perante o juízo. 3- Comprovada a ocorrência e autoria do fato delituoso, a condenação é medida que se impõe". (Recurso Crime nº 71002370724, Turma Recursal Criminal, Relator, Volcyr Antônio Casal).

Assim, não se há de falar em insuficiência das provas que comprovam os crimes de roubo duplamente qualificado e desobediência, praticados pelos acusados na data mencionadas na denúncia.

Ante o exposto e considerando o que mais dos autos consta, afastada a preliminar, JULGO parcialmente PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os réus JEAN BUENO DE LIMA e JULIO CESAR AGUIAR SANTOS, qualificados nos autos, como incurso nos artigos 157, § 2º, incisos II e V e 330, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Passo a dosimetria das penas.

Observando-se os elementos norteadores, contidos no artigo 59 do Código Penal, fixo as penas-base, para ambos os delitos e réus, acima do mínimo previsto em lei, em 8 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para o de roubo e 1 (um) mês de detenção e 20 (vinte) diárias, para o de desobediência, tendo em vista as circunstâncias e consequências do delito.

Com efeito, os réus conduziram um caminhão de grande porte pelas Rodovias Anhanguera e Bandeirantes, em alta velocidade e em zigue-zague, causando risco iminente aos outros motoristas que trafegavam regularmente pelo local, além de, durante a fuga, terem ingressado na marginal Tietê - via de grande circulação de veículos - ainda em alta velocidade, vindo a colidir com diversos veículos, inclusive um caminhão do Corpo de Bombeiros, gerando perigo de vida aos seus ocupantes, em flagrante desprezo pela vida e bens dessas pessoas, além da própria. Observe-se que, na individualização das penas, devem ser considerados vários requisitos, dentre eles a conduta social e personalidade dos agentes, sendo indispensável, outrossim, que ela seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Assim já decidiu o Pretório Excelso, "(...) A importância de se valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre justamente da necessidade de que as sanções sejam proporcionais à lesividade das condutas (...)" (RHC nº 84.571/RJ, 2ª Turma, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, j. 7/12/2004).

Não discrepa o colendo Superior Tribunal de Justiça, "Inexiste constrangimento ilegal na fixação da pena-base quando são levados em consideração elementos concretos dos autos, aptos a justificar a exasperação da reprimenda base a título de personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. 3. É inviável mensurar matematicamente o aumento da pena base, de forma a se atribuir igual acréscimo de pena para cada circunstância judicial considerada negativa. A lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, devendo ser avaliado se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da pena-base no patamar escolhido.(...)" (AgRg no REsp nº 1.252.747/MS, 6ª Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 17/12/2013).

Note-se, por oportuno, que o réu não tem direito líquido e certo à pena mínima, mas sim àquela pena aplicada de forma fundamentada e dentro da discricionariedade regrada prevista na legislação, a fim de serem alcançados os objetivos da pena.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Presentes a causa de aumento do concurso de agentes e da restrição da liberdade da vítima, as sanções do delito de roubo são aumentadas de 3/8 (três oitavos), resultando 11 (onze) anos de reclusão e 28 (vinte e oito) diárias.

Ante o concurso material de crimes as penas são somadas, concretizando-se em 11 (onze) anos e 1 (um) mês de pena corporal e 48 (quarenta e oito) diárias.

Os réus deverão iniciar o cumprimento da pena do roubo em regime fechado e a do crime de desobediência no semiaberto, os mais adequados, eis que, trata-se de crime de roubo, que demonstra a concreta periculosidade do agente, além da presença de duas causas de aumento de pena (artigos 33, § 3º, c/c 59, ambos do Código Penal). Também a jurisprudência se manifesta acertadamente nesse sentido: "Em se tratando de crime de roubo qualificado, é correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, mesmo se os réus forem primários e não houver prova da existência de maus antecedentes, pois se deve levar em conta as circunstâncias do delito que, no caso, vem causando grande comoção social" (TACrimSP-AC-Rel.Mesquita de Paula-RJD25/115).

"(...) A imposição de regime inicial fechado para cumprimento de pena fundamentou-se em fato concreto, tendo em vista as peculiaridades das circunstâncias que cercaram a prática da ação delituosa (delito praticado com o emprego de armas de fogo e em concurso de agentes). Precedentes. 4. Ordem denegada" (STF, HC nº 115.534, 2ª Turma Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 18/06/2013).

Os réus não poderão apelar em liberdade, porquanto subsistem os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar.

Recomendem-se os réus no presídio em que se encontram.

Inaplicável o instituto da detração penal aos réus, conforme dispõe a Lei nº 12.736/12, ante as circunstâncias judiciais, notadamente a culpabilidade, a conduta social, os antecedentes e a personalidade do agente e, ainda, levando-se em consideração o princípio da proporcionalidade.

Ao incluir o § 2º ao artigo 387 do Código de Processo Penal, não revogou o artigo 33, § 3º, do Código Penal, nem tampouco o artigo 59, inciso III, do mesmo Códex. E, no caso concreto, as circunstâncias judiciais são efetivamente desfavoráveis para a fixação de regime inicial menos gravoso.

Assim, não obstante o previsto no artigo 387, § 2º, da Lei nº 12.736/2021 e, "data vênica" dos entendimentos contrários, bem como sendo impossível a este Juízo sopesar a presença dos requisitos subjetivos, incabível a aplicação da detração penal.

Nesse sentido, "1 - Caracteriza-se a omissão quando a Decisão silencia sobre ponto fundamental ou relevante. 2 - Não há omissão a ser sanada, na medida em que esta Colenda Câmara enfrentou detidamente todas as questões levantadas no apelo interposto, tendo apreciado de forma suficiente a pretensão deduzida, embasando seu entendimento na jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3 - O regime inicial de cumprimento da pena não levou em consideração o critério objetivo da pena, mas sim o disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal. c/c o artigo 42 da Lei de Drogas. 4 - O desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, na forma do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória em razão de haver outras circunstâncias que sustentam a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. 5 - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00030386020128080047, 1ª Câmara Criminal, Rel. Desembargador Manoel Alves Rabelo, DJ 10/10/2014).

Incabível, portanto, a detração penal aos sentenciados, cabendo ao Juízo da Execução a sua aplicação.

Condeno, ainda, os acusados ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, nos termos dos artigos 804 do Código de Processo Penal; 4º, § 9º da Lei nº 11.608/93 e § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, uma vez que a isenção se aplica somente àqueles beneficiários da assistência judiciária.

Aplica-se o aludido dispositivo legal, de forma subsidiária aos processos criminais, porquanto inexistente no Código de Processo Penal artigo referente à cobrança das taxas judiciárias processuais, observando-se que o artigo 804 do Código de Processo Penal limita-se a indicar que o vencido será condenado às

custas, sem especificação do procedimento atinente.

No tocante à exigibilidade da dívida, trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, "(...) 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido". (AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, DJe 16/12/2016). Assim, ficam os réus JEAN BUENO DE LIMA e JULIO CESAR AGUIAR SANTOS, condenados à pena de 11 (onze) anos e 1 (um) mês de sanção corporal, em regime fechado e semiaberto, mais 48 (quarenta e oito) dias-multa, como incursos nos artigos 157, § 2º, incisos II e V e 330, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Após o trânsito em julgado, sejam os nomes dos réus lançados no rol dos culpados.

P.I.C.

Jundiaí, 8 de dezembro de 2022.

Jane Rute Nalini Anderson
Juíza de Direito